

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1941/2538

นายณรงค์ ใจใส กับพวก

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

นายดิเรก หลิมล่ายอง กับพวก

นางสมคิด หลิมล่ายอง

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150 (ใหม่), มาตรา 1474 (1)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24, มาตรา 114

เมื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มาระหว่างสมรสของผู้คัดค้านที่ 1 กับลูกหนี้ จึงเป็นสินสมรส การที่ต่อมาผู้คัดค้านที่ 1 จดทะเบียนหย่ากับลูกหนี้โดยมิได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว ผู้คัดค้านที่ 1 กับลูกหนี้จึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร่วมกัน การที่ผู้คัดค้านที่ 1 โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 ย่อมเป็นการโอนส่วนของลูกหนี้ด้วย เมื่อการโอนได้กระทำขึ้นภายหลังจากวันที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อำนาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตกอยู่แก่ผู้ร้อง ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, 24 นิติกรรมการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วนของลูกหนี้จึงฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ ผู้ร้องมีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วนของลูกหนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านที่ 2 รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114 หรือไม่เพราะศาลมิได้เพิกถอนการโอนตามมาตราดังกล่าว

คำว่า การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้ม

ละลายและภายหลังตามมาตรา 114 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483 นั้น หมายถึง การโอนหรือกระทำใด ๆ ก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ หาใช่การโอนหรือ การกระทำใด ๆ หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ไม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ได้ยื่นฟ้องขอให้ลูกหนี้ (จำเลย)ล้มละลาย ศาลชั้นต้น มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทาง การสอบสวนปรากฏว่าลูกหนี้ได้สมรสกับผู้คัดค้านที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2515 ต่อมาได้หย่ากันเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2534 ในระหว่าง การสมรสลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1 มีที่ดินโฉนดเลขที่ 30162 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 39/3 โดยซื้อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2530 และใส่ชื่อผู้คัดค้านที่ 1 เป็นเจ้าของ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ขายที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้คัดค้านที่ 2 ไปในราคา 640,000 บาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็น กรรมสิทธิ์ของลูกหนี้กึ่งหนึ่งด้วย ขอให้มียคำสั่งเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30162 ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสิ่งปลูก สร้างเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 13 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะส่วนของลูกหนี้

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทมิใช่สินสมรส ระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1 แต่เป็นมรดกส่วนตัวของผู้คัดค้านที่ 1 ขอให้ยก คำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทโดยทำหนังสือสัญญาซื้อขายจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และได้ชำระราคาไปจำนวน 680,000 บาทโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด ก่อนจดทะเบียนโอนมีการชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาปากน้ำการรับโอนดังกล่าวเป็นการกระทำโดยสุจริต ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทเป็นสินสมรส เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1 การโอนเฉพาะส่วนของลูกหนี้จึงเป็นโมฆะ มีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 30162 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วนของลูกหนี้ฐานเดิม ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านที่ 1 จดทะเบียนสมรสกับลูกหนี้เมื่อปี 2515 ระหว่างสมรสมีทรัพย์สินคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2534 ผู้คัดค้านที่ 1 หย่าขาดจากลูกหนี้ และวันที่ 11 มิถุนายน 2534 ลูกหนี้ถูกศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดต่อมาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ผู้คัดค้านที่ 1 ได้โอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองในชั้นนี้มีว่า ผู้ร้องจะขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทเฉพาะส่วนของลูกหนี้ได้หรือไม่ข้อที่ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกาว่าการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้ไม่ครอบคลุมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาท เพราะแม้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทจะได้มาระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับลูกหนี้ อยู่กินฉันสามีภริยา แต่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2534 ซึ่งเป็นวันหลังจากที่ผู้คัดค้านที่ 1 และลูกหนี้หย่าขาดกันแล้วนั้น เห็นว่า เมื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทพึงเป็นยุดีว่าได้มาระหว่างสินสมรสจึงเป็นสินสมรส การที่ต่อมาผู้คัดค้านที่ 1 จดทะเบียนหย่ากับลูกหนี้ก็มีได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินดัง

กล่าวไว้ผู้คัดค้านที่ 1 กับลูกหนี้จึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทร่วมกัน ฉะนั้น การที่ผู้คัดค้านที่ 1 โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ย่อมเป็นการโอนส่วนของลูกหนี้ด้วย เมื่อการโอนได้กระทำขึ้นภายหลังจากวันที่ 11 มิถุนายน 2534 ซึ่งเป็นวันที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อำนาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้จึงตกอยู่แก่ผู้ร้อง ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 และ 24 นิติกรรมการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทเฉพาะส่วนของลูกหนี้จึงฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ ผู้ร้องมีอำนาจที่จะร้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทเฉพาะส่วนของลูกหนี้ได้

ส่วนข้อที่ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกาต่อไปว่า ผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทในส่วนของลูกหนี้ได้กระทำหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว อันเป็นผลให้การโอนในส่วนของลูกหนี้ตกเป็นโมฆะดังวินิจฉัยมาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านที่ 2 รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 หรือไม่ เพราะศาลมิได้เพิกถอนการโอนตามมาตราดังกล่าว คำว่าการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังตามมาตราดังกล่าว นั้น หมายถึงการโอนหรือการกระทำใด ๆ ก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้หาใช่การโอนหรือการกระทำใด ๆ หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษามาชอบแล้ว"

(สุทธิ นิชโรจน์-สมาน เวทวินิจ-สะสม สิริเจริญสุข)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสนธิศาสตร์ เจตน์วรพงศ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ